

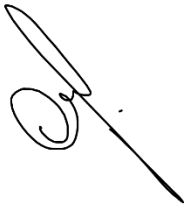
محضر اجتماع أعمال الخبرة - المدعى

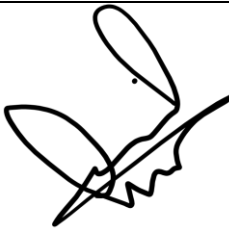
1- تفاصيل الدعوى

طارق بن احمد بن سلطان المسكاري	اسم الخبير:	499/1409/2025	دعوى رقم:
0026/2022	رقم القيد:	ابتدائي مسقط	محكمة:
95453333	الهاتف:		
Tariq.almaskari@outlook.com	الايمل:		
مكتب الدكتور حميد القنوبي للمحاماة والاستشارات القانونية	بوکالة:	ندیم امین سید	المدعى:
مكتب تركي المعمرى للمحاماة والاستشارات القانونية	بوکالة:	عالم الاحجار العالمية ش م م	المدعى عليها:

2- تفاصيل اجتماع الخبرة

☐	انتقال	☒	جلسة	☐	عن بعد
بيان الحضور / تم الاجتماع مع					
☒	المدعى / وكيله	بتاريخ: 2025/8/5 م بحضور المدعى			
☐	مترجم	-			
☐	أخرون	-			
المستندات المقدمة					
صحيفة الدعوى مع المرفقات وسيتم توفير المستندات التالية: خطة عمولة المبيعات مع المستندات المؤيدة، وتقارير المبيعات حسب البيانات المتوفرة لدى المدعى، وإفادة العملاء عن عدم تسليم المبيعات ورداءة المنتج وتأخير استلام الطلبات، تفريغ للصوتيات (العملاء وإدارة المصنع)					


توقيع الخبير


توقيع المدعى / وكيله

تلخصت أقوال المدعي في شأن المطالبات وبحسب عناصر المأمورية وفق ما يلي:

- **علاقة العمل:** التحق المدعي بالعمل لدى الشركة المدعى عليها بتاريخ 1 فبراير 2021 بوظيفة "مندوب مبيعات" وتمت ترقيته لاحقاً إلى "مدير مبيعات إقليمي" براتب شهري وقدره 1,400 ريال عماني، وبلغ راتبه الأخير 1454.6 ريالاً بسبب الزيادة السنوية 3% لجميع موظفي الشركة.
- **إنهاء الخدمة:** تلقى المدعي إشعاراً بإنهاء خدماته بتاريخ 2 سبتمبر 2024، بدعوى ضعف الأداء، واعتبر المدعي هذا الإنهاء تعسفياً وغير مبرر لتعارضه لما نصت عليه المادة (40) من قانون العمل.

المطالبات:

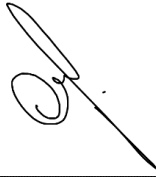
- متأخرات أجور عام 2024م (أغسطس وسبتمبر)، وما يستجد حتى انتهاء العقد فبراير 2027م.
- مستحقات عن نسبة من المبيعات والأرباح بقيمة 16,000 ريال عماني، والمبيعات المؤكدة حسب آخر يوم عمل والتي تصل إلى مبلغ 21000 ر.ع لواقع حساب 30% من المبيعات التي تجاوزت متوسط سعر البيع، إضافة إلى نسبة 1% من اجمالي المبيعات حسب نص العقد والتي تصل إلى 11000 ر.ع طوال فترة خدمته لدى المدعى عليها.
- مكافأة نهاية الخدمة، بدل إشعار، بدل إجازة سنوية، وتذاكر سفر.
- تعويض عن الفصل التعسفي.
- التعويض عن التأخر في صرف الأجور.

ختاماً تم سؤال المدعي فيما إذا كانت لديهم أقوال أو ملاحظات أخرى منتجة بموضوع الدعوى، وأفاد بعدم معرفته وعدم اطلاعه أو اعتماده لأي من المستندات واللوائح المقدمة من المدعى عليها، والتي بها العديد من الأخطاء والتناقضات التي تؤكد عدم دقتها وتنافي الواقع، كما أفاد بتمسكه بالمطالبات الواردة بصحيفة الدعوى وما استجد طبقاً لما هو مقرر قانون العمل العماني.



الاجراء القادم

سيتم تحليل الوقائع الواردة بأقوال المدعي والشركة المدعى عليها والمستندات المقدمة، وفق قانون العمل والممارسات المهنية لإدارة الموارد البشرية، وسيتم التواصل مع اي من أطراف الدعوى او الشهود في حال تطلب الامر بيان تفاصيل اضافية، وذلك لإبداء الرأي الفني في تقرير الخبرة لأمانة سر المحكمة.



توقيع الخبير



توقيع المدعى / وكيله